

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1267/2536

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ชาตรี สุคนธรัง สี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 276

จำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายเสร็จแล้วออกจากห้องไป ว.เข้าไปข่มขืนกระทำชำเราต่อ เสร็จแล้วจำเลยเข้ามาข่มขืนกระทำชำเราอีก หลังจากนั้น ว. เข้ามาข่มขืนกระทำชำเราอีกสลับกันไปการข่มขืนกระทำชำเราในลักษณะเช่นนี้ แม้ว่าผู้กระทำมิได้อยู่ในห้องในขณะที่คนหนึ่งข่มขืนกระทำชำเราอยู่ แต่จำเลยกับพวกได้กระทำในลักษณะติดต่อกัน จึงเป็นการสมคบกันกระทำผิดอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 276พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525มาตรา 3

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 วรรคสอง ประกอบมาตรา 83 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 3 จำคุก 20 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ฎีกาข้อต่อไปมีว่า การกระทำของจำเลยเป็นการโทรมหรึงหรือไม่เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ จำเลยข่มขืนกระทำชำเราเสร็จแล้วออกจากห้องไป นายวิสูตรเข้าไปข่มขืนกระทำชำเราต่อเสร็จ แล้วจำเลยเข้ามาข่มขืนกระทำชำเราอีก หลังจากนั้นนายวิสูตรเข้ามาข่มขืนกระทำชำเราอีกสลับกันไป การข่มขืนกระทำชำเราในลักษณะเช่นนี้ แม้ว่าผู้กระทำมิได้อยู่ในห้องในขณะที่คนหนึ่งข่มขืนกระทำชำเราอยู่ แต่จำเลยกับพวกได้กระทำในลักษณะติดต่อกันเป็นการสมคบกันกระทำผิดอันมีลักษณะเป็นการโทรมหรึง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยฎีกาให้ลงโทษสถานเบาและขอให้รอกการลงโทษนั้นเห็นว่า จำเลยกระทำผิดโดยไม่มีอาวุธ เพียงแต่ชักท้องครั้งเดียวและข่มขู่ด้วยวาจา ไม่เป็นพฤติการณ์ที่ร้ายแรง ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุก 20 ปี หนักเกินไป ศาลฎีกาวางโทษใหม่ให้เหมาะสมแก่การกระทำของจำเลย และไม่อาจรอการลงโทษแก่จำเลยได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยอายุไม่เกิน 20 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้ 1 ใน 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 คงจำคุก 10 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ก้าน อันนันทน์-ประยูร มูลศาสตร์-ไพบุลย์ จามิกรณ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้จำเลยฎีกาในประเด็นที่ว่า การที่จำเลยและ ว. ผลัดเปลี่ยนกันเข้าไปข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายไม่ใช่เป็นการกระทำผิดอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไว้ว่า "ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรกได้กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกัน อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง ต้องระวางโทษ" ทั้งนี้เพราะจำเลยและ ว. ไม่ได้มีเจตนาร่วมกันที่จะไปข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย แต่เป็นเรื่องที่ต่างคนต่างเข้าไปข่มขืนผู้เสียหายในห้อง ไม่ได้สมคบกันจึงไม่เข้าเงื่อนไขของกฎหมายดังกล่าว แต่ศาลเห็นว่าพฤติการณ์ที่จำเลยและ ว. ผลัดเปลี่ยนกันเข้าไปข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายติดต่อกันนั้นเป็นการสมคบกันแล้วแม้ในขณะที่คนหนึ่งข่มขืนกระทำชำเราอีกคนหนึ่งจะไม่ได้อยู่ด้วยในขณะนั้นก็ตามซึ่งเป็นการวินิจฉัยในประเด็นเกี่ยวกับเจตนาตามหลักกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานั้นเอง ซึ่งไม่เป็นปัญหาที่น่าติติงสงสัย อย่างไรก็ตาม การที่ศาลวินิจฉัยว่าการโทรมหญิงสามารถกระทำได้แม้ผู้ร่วมข่มขืนคนหนึ่งจะมีได้อยู่ด้วยในห้องขณะที่อีกคนหนึ่งกำลังข่มขืนกระทำชำเรานั้น มีข้อที่น่าพิจารณาว่าจะเป็นการถูกต้องหรือไม่ทั้งนี้เพราะคำว่า "โทรม" ตามพจนานุกรมให้ความหมายไว้ว่าหมายถึงสมคบหรือระดมกันและ "โทรมหญิง" ก็คือการรุมกันข่มขืนหญิงเพื่อร่วมประเวณี ซึ่งความหมายดังกล่าวสอดคล้องกับความรู้สึกของสามัญชนทั่วไปที่ว่า การโทรมหญิงควรมีชายหลายคนรุมกันที่ตัวหญิงคนหนึ่งช่วยกันจับแขนขาหญิงแล้วอีกคนหนึ่งกระทำชำเรา เมื่อเสร็จแล้วคนหนึ่งก็เข้ามากระทำชำเราต่อทำนองเดียวกันคำว่า "โทรมสตรี" ซึ่งหมายถึงการระดมพันทางพุ่งอาวุธเข้าไป กล่าว

ง่าย ๆ ก็คือเป็นการกระทำพร้อมกันหลายคนให้มีลักษณะรุนแรง อันเป็นเหตุให้ควรได้รับโทษเพิ่มขึ้น โดยจะต้องมีชายหลายคนร่วมกัน "ข่มขืน" เพื่อกระทำชำเรา ไม่ใช่เป็นการกระทำที่ละคนเข้าไปข่มขืนกระทำชำเราในลักษณะเรียงคิวโดยไม่มีผู้ร่วมกระทำผิดมาอยู่ในขณะนั้นด้วย ปัญหาดังกล่าวนี้ศาลฎีกาได้วางแนวทางไว้ว่า การข่มขืนกระทำชำเราที่จะเป็นการโทรมหนิงนั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกจะต้องมีชายตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราเสียก่อน และส่วนที่สองต่อมาจึงจะเป็นการโทรมหนิงคือผู้ที่ร่วมกันข่มขืนกระทำชำเรานั้นได้ผลัดกันข่มขืนกระทำชำเราตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป(โปรดดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1202/2529) โดยในส่วนที่หนึ่งเกี่ยวกับการร่วมกันข่มขืนกระทำชำเรานั้น ผู้กระทำชำเราอาจไม่ต้องอยู่พร้อมหน้ากันขณะที่คนหนึ่งกำลังข่มขืนกระทำชำเราก็ได้ เช่น คนหนึ่งอาจจะเฝ้าดูต้นทางหน้าต่างแล้วให้อีกคนหนึ่งกระทำชำเราในห้องหรือแม้แต่หญิงเองก็อาจเป็นตัวการร่วมข่มขืนกระทำชำเราได้ ถ้ามีพฤติการณ์เป็นตัวการร่วมตามมาตรา 83 ฉะนั้น การข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการโทรมหนิง ผู้ร่วมโทรมหนิงจึงอาจไม่ต้องอยู่พร้อมกันก็ได้เพียงแต่จะต้องมีการร่วมกันข่มขืนกระทำชำเรา แล้วพวกที่ร่วมกันนั้นมีอยู่ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปได้ร่วมข่มขืนกระทำชำเราอาจจะสำเร็จทั้ง 2 คนหรือเป็นเพียงพยายามเสีย 1 คนก็ใช้ได้และแม้บางคนทีนอกเหนือจาก 2 คนนั้นจะยังไม่ทันได้ข่มขืนกระทำชำเราก็ต้องร่วมรับผิดฐานโทรมหนิงไปด้วย สำหรับผู้เขียนเห็นว่า คำว่า "โทรมหนิง" ควรจะต้องมีความหมายเช่นเดียวกันที่เรารู้สึกกันทั่วไปดังได้กล่าวข้างต้น คือ ชายหลายคนรุมกระทำชำเราหญิงโดยอยู่พร้อมกันหลายคน แต่เนื่องจากการกระทำชำเรานั้นโดยสภาพจะกระทำพร้อมกันโดยชายหลายคนไม่ได้ จำต้องเรียงคิวกัน ฉะนั้นการโทรมหนิงจึงไม่จำเป็นต้องให้ชายอื่นมาร่วมอยู่ด้วยในขณะที่ชายอีกคนหนึ่งกำลังกระทำชำเราเช่น ช่วยจับแขนขาหญิงเพื่อให้การกระทำชำเราเป็นไปโดยสะดวก อันเป็นการขยายความคำว่า"โทรมหนิง" ให้กว้างขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่เราจะเน้นถึงการ "กระทำชำเรา" หลายครั้งเป็นสำคัญโดยไม่

ได้พิพาทในส่วนของการ "ข่มขืน" เป็นหลัก เนื่องจากส่วนนี้มีความสำคัญรองลงมา เพราะมีฉะนั้นแล้ว ผู้เสียหายจะเสียเปรียบอย่างมากอย่างไรก็ตามศาลฎีกาได้วางหลักไว้ด้วยว่าผู้กระทำความผิดนั้นจะต้องได้ผ่านขั้นตอนการเป็นตัวการร่วมในการข่มขืน กระทำซ้ำเรามาาก่อนแล้วกล่าวคือถ้าชายหลายคนต่างคนต่างเข้าไปข่มขืนกระทำซ้ำเราโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนย่อมจะไม่เป็นการโทรมหญิง (ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1965/2524,1444/2530,1669/2532) ศรัณย์พรหมสุรินทร์